



P U T U S A N

Nomor : 728/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA-Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NOVERTD FERNANDO PIRSOUW;**
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 19 November 1994;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan H.Baping Gg.Usaha Rt/Rw. 05/09 Kel. Ciracas Kec.Ciracas, Jakarta Timur, atau di Jl. Radar Auri Kp.Tipar Rt/Rw 06/011 Kewl. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 728/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Yogi Surya, S.H. Dkk.** para Advokat pada Kantor **Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)** dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syariah (**YLBHS**) beralamat di Jl. Dr. Sumarno No.1 Penggilingan Kec. Cakung, Jakarta Timur;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 728/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim, tanggal 11 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 728/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim, tanggal 12 Desember 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **NOVERTD FERNANDO PIRSOUW**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pembunuhan berencana**” melanggar Pasal 340 KUHP, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
-1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan nota Pembelaan Terdakwa yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf kepada keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (pledooi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Jawaban Penasihat Hukum Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa **NOVERTO FERNANDO PIRSOUW** pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 20.25 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, bertempat di Jalan AMD Rt. 12 Rw. 06 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merapmas nyawa orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Jam.10.50 Wib, keluarga Terdakwa pergi ke daerah Bintaro bersama keluarga besar dan Terdakwa tidak ikut dan Terdakwa hanya menunggu dirumah, kemudian pada Jam.19.50 Wib, Terdakwa menjemput Istri dan anak Terdakwa dirumah saksi LUSYE

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 728/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARINUSSA, kemudian pada jam. 20.15 Wib Terdakwa pergi dengan mengendari sepeda motor milik Terdakwa yang didalam jok motor Terdakwa tersebut sudah ada senjata tajam jenis Badik, selanjutnya pada saat Terdakwa melewati Jalan Pule tembus jalan pengantin Ali dan disaat di jalan AMD Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa melihat ada mobil korban BENNY NOYA sedang berhenti dan akan turun dari mobil saat itu juga Terdakwa turun dari motor lalu Tedakwa mengambil senjata tajam badik dari dalam Jok Motor, selanjutnya senjata tajam badik Terdakwa pegang ditangan Terdakwa sambil jalan kaki kearah korban BENNY NOYA yang posisi korban masih didalam mobil tepatnya didepan setir mobilnya, kemudian Terdakwa membuka pintu depan sambil Terdakwa berkata kepada korban BENNY NOYA dengan kata kata "SINI NGOMONG SAMA GUA" dan dijawab sama Korban dengan kata kata "makian PUKI LO MAU APA" dan saat itu Terdakwa gelap mata dan Terdakwa langsung menghunus badik Terdakwa dari sarungnya, selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil sambil badik yang Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa tusukan secara bertubi tubi kearah badan korban BENNY NOYA dan korban BENNY NOYA sempat melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa menusukan senjata tajam badik tersebut kearah jantung korban BENNY NOYA dan setelah korban BENNY NOYA berhasil Terdakwa tusuk dibagian jantung lalu korban BENNY NOYA roboh jatuh ke bangku mobil depan lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban BENNY NOYA dan Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa di Gg Usaha Kel. Ciracas Jakarta Timur. Selanjutnya korban BENNY NOYA dibawa ke Rumah Sakit Pasar Rebo dan sampai di Rumah Sakit Pasar Rebo, korban BENNY NOYA sudah dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Forensik Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.I PUSDOKKES POLRI Nomor : R/0025/SK.B/IX/2014/KF tanggal 03 Oktober 2024 an. **BENNY NOYA.**
Diperoleh Kesimpulan :

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 728/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, usia empat puluh tujuh tahun dan golongan darah "O". Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada wajah, dada, perut, lengan dan paha, serta ditemukan terpotongnya iga, sela iga, organ jantung, paru dan hati, terdapat darah dan bekuan darah pada rongga dada. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong organ jantung, sehingga mengakibatkan perdarahan hebat, terpotongnya organ paru dan hati secara bersama-sama dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP -

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **NOVERTO FERNANDO PIRSOUW** pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 20.25 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, bertempat di Jalan AMD Rt. 12 Rw. 06 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Jam.10.50 Wib, keluarga Terdakwa pergi ke daerah Bintaro bersama keluarga besar dan Terdakwa tidak ikut dan Terdakwa hanya menunggu di rumah, kemudian pada Jam.19.50 Wib, Terdakwa menjemput Istri dan anak Terdakwa di rumah saksi LUSYE PARINUSSA, kemudian pada jam. 20.15 Wib Terdakwa pergi dengan mengendari sepeda motor milik Terdakwa yang didalam jok motor Terdakwa tersebut sudah ada senjata tajam jenis Badik, selanjutnya pada saat Terdakwa melewati Jalan Pule tembus jalan pengantin Ali

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 728/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan disaat di jalan AMD Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa melihat ada mobil korban BENNY NOYA sedang berhenti dan akan turun dari mobil saat itu juga Terdakwa turun dari motor lalu Tedakwa mengambil senjata tajam badik dari dalam Jok Motor, selanjutnya senjata tajam badik Terdakwa pegang ditangan Terdakwa sambil jalan kaki kearah korban BENNY NOYA yang posisi korban masih didalam mobil tepatnya didepan setir mobilnya, kemudian Terdakwa membuka pintu depan sambil Terdakwa berkata kepada korban BENNY NOYA dengan kata kata "SINI NGOMONG SAMA GUA" dan dijawab sama Korban dengan kata kata "makian PUKI LO MAU APA" dan saat itu Terdakwa gelap mata dan Terdakwa langsung menghunus badik Terdakwa dari sarungnya, selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil sambil badik yang Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa tusukan secara bertubi tubi kearah badan korban BENNY NOYA dan korban BENNY NOYA sempat melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa menusukan senjata tajam badik tersebut kearah jantung korban BENNY NOYA dan setelah korban BENNY NOYA berhasil Terdakwa tusuk dibagian jantung lalu korban BENNY NOYA roboh jatuh ke bangku mobil depan lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban BENNY NOYA dan Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa di Gg Usaha Kel. Ciracas Jakarta Timur. Selanjutnya korban BENNY NOYA dibawa ke Rumah Sakit Pasar Rebo dan sampai di Rumah Sakit Pasar Rebo, korban BENNY NOYA sudah dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Forensik Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.I PUSDOKKES POLRI Nomor : R/0025/SK.B/IX/2014/KF tanggal 03 Oktober 2024 **an. BENNY NOYA.**

Diperoleh Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, usia empat puluh tujuh tahun dan golongan darah "O". Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada wajah, dada, perut, lengan dan paha, serta ditemukan terpotongnya iga, sela iga, orgn jantung, paru



dan hati, terdapat darah dan bekuan darah pada rongga dada. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong organ jantung, sehingga mengakibatkan perdarahan hebat, terpotongnya organ paru dan hati secara bersama-sama dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP -

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **NOVERTO FERNANDO PIRSOUW** pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 20.25 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, bertempat di Jalan AMD Rt. 12 Rw. 06 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan matinya orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Jam.10.50 Wib, keluarga Terdakwa pergi ke daerah Bintaro bersama keluarga besar dan Terdakwa tidak ikut dan Terdakwa hanya menunggu di rumah, kemudian pada Jam.19.50 Wib, Terdakwa menjemput Istri dan anak Terdakwa di rumah saksi LUSYE PARINUSSA, kemudian pada jam. 20.15 Wib Terdakwa pergi dengan mengendari sepeda motor milik Terdakwa yang didalam jok motor Terdakwa tersebut sudah ada senjata tajam jenis Badik, selanjutnya pada saat Terdakwa melewati Jalan Pule tembus jalan pengantin Ali dan disaat di jalan AMD Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa melihat ada mobil korban BENNY NOYA sedang berhenti dan akan turun dari mobil saat itu juga Terdakwa turun dari motor lalu Terdakwa

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 728/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



mengambil senjata tajam badik dari dalam Jok Motor, selanjutnya senjata tajam badik Terdakwa pegang ditangan Terdakwa sambil jalan kaki kearah korban BENNY NOYA yang posisi korban masih didalam mobil tepatnya didepan setir mobilnya, kemudian Terdakwa membuka pintu depan sambil Terdakwa berkata kepada korban BENNY NOYA dengan kata kata "SINI NGOMONG SAMA GUA" dan dijawab sama Korban dengan kata kata "makian PUKI LO MAU APA" dan saat itu Terdakwa gelap mata dan Terdakwa langsung menghunus badik Terdakwa dari sarungnya, selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil sambil badik yang Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa tusukan secara bertubi tubi kearah badan korban BENNY NOYA dan korban BENNY NOYA sempat melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa menusukan senjata tajam badik tersebut kearah jantung korban BENNY NOYA dan setelah korban BENNY NOYA berhasil Terdakwa tusuk dibagian jantung lalu korban BENNY NOYA roboh jatuh ke bangku mobil depan lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban BENNY NOYA dan Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa di Gg Usaha Kel. Ciracas Jakarta Timur. Selanjutnya korban BENNY NOYA dibawa ke Rumah Sakit Pasar Rebo dan sampai di Rumah Sakit Pasar Rebo, korban BENNY NOYA sudah dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Forensik Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.I PUSDOKKES POLRI Nomor : R/0025/SK.B/IX/2014/KF tanggal 03 Oktober 2024 an. **BENNY NOYA.**

Diperoleh Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, usia empat puluh tujuh tahun dan golongan darah "O". Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada wajah, dada, perut, lengan dan paha, serta ditemukan terpotongnya iga, sela iga, orgn jantung, paru dan hati, terdapat darah dan bekuan darah pada rongga dada. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong organ jantung, sehingga mengakibatkan perdarahan hebat, terpotongny



organ paru dan hati secara bersama-sama dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi ADRI NOYA,

Dalam keterangannya yang dibacakan di persidangan dan Terdakwa tidak keberatan, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana pembunuhan terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 20.25 wib bertempat di Jalan AMD Rt. 12 Rw. 06 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur.
- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah adik kandung saksi yang bernama BENNY NOYA.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 21.00 wib saksi dihubungi oleh sdri. MARLYN dengan maksud mengabarkan jika korban BENNY NOYA sudah meninggal setelah mengetahui saksi langsung menuju Rumah Sakit Polri dan setelah mengecek korban sudah meninggal dunia dengan luka tusuk yang berada dibagian tubuh setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ciracas.
- Bahwa benar korban meninggal dunia karena mengalami luka sobek pada bagian dada kanan, dada kiri, luka sobek pada bagian perut dan luka sobek pada bagian tangan kiri dan luka sobek pada bagian kaki kanan.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan sebilah badik yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa.



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi YESSY PIRSOUW, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana pembunuhan terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 20.25 wib bertempat di Jalan AMD Rt. 12 Rw. 06 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur.
- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah suami saksi sendiri yang bernama BENNY NOYA.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menusukan senjata tajam jenis badik secara berkali-kali ke badan korban yang mengenai perut, dada, tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut mobil yang dikemudikan oleh korban dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan dalam keadaan berhenti namun mesin dalam keadaan masih menyala.
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 12.30 wib saksi bersama dengan korban dengan menggunakan mobil jenis Toyota Calya warna putih menuju ke tempat sdr. YUNUS (kakak saksi) yang beralamat di jalan AMD Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur untuk menghadiri acara keluarga. Kemudian pada saat sampai di lokasi ketika saksi sedang menurunkan barang-barang setelah saksi selesai menurunkan barang-barang lalu saksi mengajak korban pulang ke rumah tiba-tiba Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil dan langsung menusukan senjata tajam jenis badik ke arah badan korban secara bertubi-tubi yang mengakibatkan korban terjatuh dan saat itu Terdakwa langsung pergi. Selanjutnya saksi teriak minta tolong dan datang sdr. YUNUS untuk memberikan pertolongan dan saat itu korban masih bergerak-gerak namun tidak berkata-kata dan saksi teriak panggil ambulans dan tidak lama mobil

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 728/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



ambulan datang dan korban langsung dibawa ke RS Pasar Rebo dan sesampainya di rumah sakit korban sudah meninggal dunia.

- Bahwa benar korban meninggal dunia karena mengalami luka sobek pada bagian dada kanan, dada kiri, luka sobek pada bagian perut dan luka sobek pada bagian tangan kiri dan luka sobek pada bagian kaki kanan.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan sebilah badik yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

3.Saksi LUSYE PARINUSSA. S. disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 20.25 wib bertempat di Jalan AMD Rt. 12 Rw. 06 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur.
- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah anak menantu saksi sendiri yang bernama BENNY NOYA.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menusukan senjata tajam jenis badik secara berkali-kali ke badan korban yang mengenai perut, dada, tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 12.30 wib pada saat saksi berada di rumah sedang menggendong cucu tiba-tiba saksi mendengar teriakan saksi YESSY (istri korban) lalu saksi datang ke lokasi dan saksi melihat sdr. YUNUS (suami saksi) sedang menarik Terdakwa karena takut menjadi korban tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah karena tidak kuat melihat kejadian tersebut lalu sdr. YUNUS membawa korban ke RS POLRI selanjutnya sekitar 30 menit saksi mendapat kabar jika korban sudah meninggal dunia setelah itu saksi pingsan tidak



sadarkan diri. Kemudian saksi mengetahui jika Terdakwa sudah diamankan dan ditaham di Polsek Ciracas Jakarta Timur.

- Bahwa benar korban meninggal dunia karena mengalami luka sobek pada bagian dada kanan, dada kiri, luka sobek pada bagian perut dan luka sobek pada bagian tangan kiri dan luka sobek pada bagian kaki kanan.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan sebilah badik yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan.

KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 13 September 2024 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tindak pidana pembunuhan berencana terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 20.25 wib bertempat di Jalan AMD Rt. 12 Rw. 06 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur.
- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah kakak ipar Terdakwa yang bernama BENNY NOYA.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menusuk senjata tajam jenis badik secara berkali-kali ke badan korban yang mengenai perut, dada, tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Jam.10.50 Wib, keluarga Terdakwa pergi ke daerah Bintaro bersama keluarga besar dan Terdakwa tidak ikut dan Terdakwa hanya menunggu di rumah, kemudian pada Jam.19.50 Wib, Terdakwa menjemput Istri dan anak Terdakwa di rumah saksi LUSYE PARINUSSA, kemudian pada jam. 20.15 Wib Terdakwa pergi dengan mengendari sepeda motor milik Terdakwa yang didalam jok motor Terdakwa tersebut sudah ada senjata

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 728/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



tajam jenis Badik, selanjutnya pada saat Terdakwa melewati Jalan Pule tembus jalan pengantin Ali dan disaat di jalan AMD Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa melihat ada mobil korban BENNY NOYA sedang berhenti dan akan turun dari mobil saat itu juga Terdakwa turun dari motor lalu Terdakwa mengambil senjata tajam badik dari dalam Jok Motor, selanjutnya senjata tajam badik Terdakwa pegang ditangan Terdakwa sambil jalan kaki kearah korban BENNY NOYA yang posisi korban masih didalam mobil tepatnya didepan setir mobilnya, kemudian Terdakwa membuka pintu depan sambil Terdakwa berkata kepada korban BENNY NOYA dengan kata kata "SINI NGOMONG SAMA GUA" dan dijawab sama Korban dengan kata kata "makian PUKI LO MAU APA" dan saat itu Terdakwa gelap mata dan Terdakwa langsung menghunus badik Terdakwa dari sarungnya, selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil sambil badik yang Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa tusukan secara bertubi tubi kearah badan korban BENNY NOYA dan korban BENNY NOYA sempat melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa menusukan senjata tajam badik tersebut kearah jantung korban BENNY NOYA dan setelah korban BENNY NOYA berhasil Terdakwa tusuk dibagian jantung lalu korban BENNY NOYA roboh jatuh ke bangku mobil depan lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban BENNY NOYA dan Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa di Gg Usaha Kel. Ciracas Jakarta Timur. Selanjutnya korban BENNY NOYA dibawa ke Rumah Sakit Pasar Rebo dan sampai di Rumah Sakit Pasar Rebo, korban BENNY NOYA sudah dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa benar Terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis badik pada saat Terdakwa mulai dendam kepada korban yang kira-kira sudah 3 (tiga) tahun yang lalu dan senjata tajam jenis badik selau Terdakwa taruh didalam jok motor milik Terdakwa dengan maksud untuk berjaga-jaga jika korban sewaktu-waktu menyerang Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan senjata tajam badik tersebut dari hasil membeli.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik.

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 728/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terdakwa Novertd Fernando Pirsouw didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 340 KUHP, dan atau Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 338 KUHP dan atau Dakwaan Alternatif Ke tiga melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling tepat terhadap Terdakwa sesuai dengan fakta persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 340 KUHP;

Menimbang bahwa untuk dapatnya seorang Terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 340 KUHP maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja, dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'Barangsiapa' adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas semua perbuatannya sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini, Orang yang dimaksud sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa NOVERTD FERNANDO PIRSOUW;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa dipersidangan, bahwa identitas terdakwa adalah benar dan sama



dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian tidak terdapat kesalahan pada orangnya (error in persona) yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara, setelah Majelis Hakim mengamati sikap dan perilaku terdakwa, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, mengemukakan pendapat maupun menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur "dengan sengaja" Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa suatu perbuatan dilakukan *dengan sengaja* apabila orang yang menjadi pelaku perbuatan tersebut memang menghendaki akibat atau keadaan yang timbul karena perbuatannya;

Menimbang bahwa *dengan sengaja* dalam hal ini berarti akibat perbuatan yang timbul merupakan akibat sebagaimana dimaksud oleh Pelaku, atau akibat tersebut merupakan tujuan dari si Pelaku ;

Menimbang bahwa *dengan sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang ditekankan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, atau sengaja yang ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang bahwa *dengan sengaja* artinya perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja dan kesengajaan itu harus sengaja sebagai tujuan atau sengaja sebagai maksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Jam.10.50 Wib, keluarga Terdakwa pergi ke daerah Bintaro bersama keluarga besar dan Terdakwa tidak ikut dan Terdakwa hanya menunggu dirumah, kemudian pada Jam.19.50 Wib, Terdakwa menjemput Istri dan anak Terdakwa dirumah saksi LUSYE PARINUSSA, kemudian pada jam. 20.15 Wib Terdakwa pergi dengan mengendari sepeda motor milik Terdakwa yang didalam jok motor Terdakwa tersebut sudah ada senjata tajam jenis Badik, selanjutnya pada saat Terdakwa melewati Jalan Pule tembus jalan pengantin Ali dan disaat di jalan AMD Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa melihat ada mobil korban BENNY NOYA sedang berhenti dan akan turun dari mobil saat itu juga Terdakwa turun dari motor lalu Terdakwa mengambil senjata tajam badik dari dalam Jok Motor, selanjutnya senjata tajam badik Terdakwa pegang ditangan Terdakwa sambil jalan kaki kearah korban BENNY NOYA yang posisi korban masih didalam mobil tepatnya didepan setir mobilnya, kemudian Terdakwa membuka pintu depan sambil Terdakwa berkata kepada korban BENNY NOYA dengan kata kata "SINI NGOMONG SAMA GUA" dan dijawab sama Korban dengan kata kata "makian PUKI LO MAU APA" dan saat itu Terdakwa gelap mata dan Terdakwa langsung menghunus badik Terdakwa dari sarungnya, selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil sambil badik yang Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa tusukan secara bertubi tubi kearah badan korban BENNY NOYA dan korban BENNY NOYA sempat melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa menusukan senjata tajam badik tersebut kearah jantung korban BENNY NOYA dan setelah korban BENNY NOYA berhasil Terdakwa tusuk dibagian jantung lalu korban BENNY NOYA roboh jatuh ke bangku mobil depan lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban BENNY NOYA dan Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa di Gg Usaha Kel. Ciracas Jakarta Timur. Selanjutnya korban BENNY NOYA dibawa ke Rumah Sakit Pasar Rebo dan sampai di Rumah Sakit Pasar Rebo, korban BENNY NOYA sudah dinyatakan meninggal dunia.

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 728/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Forensik Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.I PUSDOKKES POLRI Nomor : R/0025/SK.B/IX/2014/KF tanggal 03 Oktober 2024 an. BENNY NOYA.

diperoleh kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, usia empat puluh tujuh tahun dan golongan darah "O". Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada wajah, dada, perut, lengan dan paha, serta ditemukan terpotongnya iga, sela iga, organ jantung, paru dan hati, terdapat darah dan bekuan darah pada rongga dada. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong organ jantung, sehingga mengakibatkan perdarahan hebat, terpotongnya organ paru dan hati secara bersama-sama dapat menyebabkan kematian.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara a quo, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga selain dinyatakan bersalah Terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Keadaan Yang Memberatkan maupun Keadaan Yang Meringankan atas diri maupun perbuatan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Menimbang bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan yang sah untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dalam amar putusan diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang ada dalam perkara ini, status barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **NOVERTD FERNANDO PIRSOUW** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas tahun);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;Di rampas untuk di musnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA-Khusus, pada hari Kamis, **tanggal 27 Februari 2025**, oleh kami **COKORDA GEDE ARTHANA**,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 728/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG JOKO WINARNO,SH.MH.**, dan **SRI HARTATI,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **ROMU SANTA MANGADAR, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dengan di hadiri oleh **Terdakwa** dan **Penasihat Hukumnya**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H. **Cokorda Gede Arthana, S.H.,M.H.**

Sri Hartati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Romu Santa Mangadar, S.H.MH.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 728/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim